



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
BRUNO BETTI
DIREITO ADMINISTRATIVO
AULA 11

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: licitações

- 9) Impugnações, Pedidos de Reconsideração e Recursos
- 10) Critérios de Julgamento - Art. 33
- 11) Dos agentes públicos responsáveis pela licitação
- 12) Disposições Setoriais

Tema: Contratos Administrativos

- 1) Contratos da Administração e Contratos Administrativos
- 2) Características
- 3) Convocação do Licitante vencedor – art. 90
- 4) Garantias – Art. 96
- 5) Duração dos contratos

9) Impugnações, Pedidos de Reconsideração e Recursos

Art. 164

- Qualquer **pessoa** é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos
- Protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame
- Resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de 3 dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Art. 164

-Caberá recurso, no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:

- 1) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
- 2) julgamento das propostas;
- 3) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
- 4) anulação ou revogação da licitação;
- 5) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administração.

Recursos e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 dias úteis, contado do recebimento dos autos.

O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento, de modo que será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, isto é, o prazo de 3 dias úteis, e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição de recurso.

Atenção!

Recurso do ato da aplicação das sanções de advertência, de multa e de impedimento de licitar e contratar:

- Prazo de 15 dias úteis, contado da data de intimação, de modo que será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida

- Se não a reconsiderar no prazo de 5 dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do recebimento dos autos.

Recurso da penalidade de declaração de inidoneidade:

- Não haverá
- Caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, contado da data de intimação, e decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do seu recebimento.

Atenção 2!

Recursos contra os **atos de julgamento das propostas, bem como de habilitação ou inabilitação de licitante:**

- I. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo de 3 dias úteis para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção de inversão de fases, da ata de julgamento;
- II. a apreciação dar-se-á em fase única.

10) Critérios de Julgamento - Art. 33

- I. menor preço;
- II. maior desconto;
- III. melhor técnica ou conteúdo artístico;
- IV. técnica e preço;
- V. maior lance, no caso de leilão;
- VI. maior retorno econômico.

10.1) Menor Preço

- O menor preço consiste no critério de julgamento em que a proposta vencedora será aquela que apresentar o MENOR DISPÊNDIO, bem como cumprir aos requisitos previstos no edital.
- O menor preço será um dos critérios de julgamento a ser adotado no pregão, na concorrência, na formação do sistema de registro de preço, bem como na criação do catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras.
- A opção pelo menor preço veda a utilização isolada do modo de disputa fechado, como dispõe o art. 56, § 1º.
- Art. 34, §1º, poderão ser considerados como menor dispêndio, os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, sempre que objetivamente mensuráveis.

10.2) **Maior Desconto**

- O maior desconto consiste em um critério de julgamento que decorre do menor preço.
- A proposta vencedora será aquela que ofereça o maior desconto percentual, tendo como base o valor estabelecido como parâmetro pela Administração no edital da licitação.
- O preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação, conforme dispõe o art. 24, parágrafo único.
- O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no edital de licitação, e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos.
- O maior desconto será um dos critérios de julgamento a ser adotado no pregão, na concorrência, na formação do sistema de registro de preço, bem como na criação do catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras.
- Também será adotado o maior desconto para as comissões a serem cobradas, caso a Administração opte por se valer de um leiloeiro oficial para conduzir o leilão.
- A opção pelo maior desconto veda a utilização isolada do modo de disputa fechado, como dispõe o art. 56, § 1º.

10.3) **Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico**

- Nos termos do art. 35 da Lei nº 14.133/21, o julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará **exclusivamente** as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores.
- Poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística.
- Portanto, diante do disposto na legislação, por esse critério, a Administração irá analisar tão somente a parte técnica ou artística da proposta, pois o prêmio ou remuneração atribuída ao vencedor já estará definida no edital. Esse é exatamente o ponto que irá diferenciar a melhor técnica da técnica e preço, no qual a Administração precisará analisar tanto aspectos técnicos ou artísticos, quanto de valor.
- O critério poderá ser utilizado na concorrência e no concurso.

10.4) **Técnica e Preço**

- A técnica e preço consiste no critério de julgamento pelo qual a Administração precisará analisar tanto aspectos técnicos ou artísticos, quanto de valor das propostas apresentadas.
- O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. Assim, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica.
- Em outras palavras, a proposta técnica poderá representar até 70% da pontuação da proposta.

- O desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica.
- Por fim, nos termos do art. 56, §2º, a utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço.

Art. 38, no julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente.

Bloco 2

10.5) Maior Retorno Econômico

- Art. 39 - o julgamento por maior retorno econômico, utilizado **exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência**, considerará a **maior economia para a Administração**, e a **remuneração** deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma **proporcional à economia** efetivamente obtida na execução do contrato.
- O contrato de eficiência, nos termos do art. 6º, LIII da Lei nº 14.133/21, consiste no contrato cujo objeto é a prestação de serviços, que pode incluir a realização de obras e o fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, remunerado o contratado com base em percentual da economia gerada.
- Adotado o maior retorno econômico, os licitantes apresentarão:
 - I. proposta de trabalho, que deverá contemplar:
 - a) as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento;
 - b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária;
 - II. proposta de preço, que corresponderá a percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária.
- O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado.
- Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço.
- Atente-se que nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência:
 - I. a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado;
 - II. se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis

10.6) Maior Lance

- O maior lance consiste no critério de julgamento a ser adotado na modalidade Leilão, apenas. Com o advento da Lei nº 14.133/21, não será possível adotar o critério maior lance para a modalidade Concorrência, conforme dispõe o art. 6º, XXXVIII.
- Trata-se de critério a ser utilizado nas situações em que a Administração deseja alienar algum bem ou produto.

11) Dos agentes públicos responsáveis pela licitação

11.1) Dos Requisitos para Desempenhar as Funções Essenciais na Licitação

- Art. 7º - Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da licitação, que preencham os seguintes requisitos:
- I. sejam, **preferencialmente**, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;
- II. tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e
- III. não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.
- A autoridade máxima deverá observar o princípio da segregação de funções

11.2) Agente de Contratação e Comissão de Contratação – art. 8º

Regra: A licitação será conduzida por **agente de contratação**, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame **até a homologação**

- Será auxiliado por equipe de apoio
- Responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, o **agente de contratação** poderá ser substituído por **comissão de contratação** formada de, no mínimo, 3 membros

Responsabilidade dos membros: solidária, salvo posição individual divergente

Em licitação que envolva **bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado** pela Administração, **poderá** ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.

Diálogo competitivo **será** conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão.

Pregão – Pregoeiro

Leilão: leiloeiro

11.4) Defesa dos Agentes Públicos

- Se as autoridades competentes e os servidores e empregados públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos precisarem defender-se nas **esferas administrativa, controladora ou judicial** em **razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico**, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial.
- Não haverá a defesa por parte da advocacia pública quando provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo ou judicial.
- Haverá a defesa por parte da advocacia pública mesmo se o agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado.

12) Disposições Setoriais

12.1) Obras e Serviços de Engenharia

Execução Direta e Indireta

Execução Direta - é aquela em que os próprios órgãos ou entidades da Administração executam a obra ou o serviço.

Execução Indireta - aquela em que um terceiro é contratado – de obras e serviços de engenharia, de modo que são admitidos os seguintes regimes:

- 1) empreitada por preço unitário;
- 2) empreitada por preço global;
- 3) empreitada integral;
- 4) contratação por tarefa;
- 5) contratação integrada;
- 6) contratação semi-integrada;
- 7) fornecimento e prestação de serviço associado.

12.1.1) Contratação Integrada

Art. 6º, XXXII - Consiste no regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básico e executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

- Contratado faz tudo

12.1.2) Contratação Semi-Integrada

Art. 6º, XXXIII - Consiste no regime de contratação de obras e serviços de engenharia em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem, teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

Disposições comuns – Contratação Integrada e Semi-Integrada

É vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

- I. para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior;
- II. por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites legais;
- III. por ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administração.

OBS: Exceção específica para a semi-integrada - por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas

Disposições em comum – Contratação Integrada e Semi-Integrada

O edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado.

1) Procedimentos auxiliares

Art. 78 da Lei nº 14.133/21

- I. credenciamento;
- II. pré-qualificação;
- III. procedimento de manifestação de interesse;
- IV. sistema de registro de preços;
- V. registro cadastral.

- Veja que são procedimentos que não satisfazem as necessidades da Administração, mas são meios para satisfazer essas necessidades

Bloco 3

1.2) Credenciamento

Art. 6º, XLIII - Consiste no processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em **prestar serviços ou fornecer bens (aquisição)** para que, preenchidos os requisitos necessários, credenciem-se no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados.

- Inverte-se a lógica – A AP fixa o quanto vai pagar
- Credenciamento como processo e como o ato

É cabível nas hipóteses em que, respeitados padrões mínimos de idoneidade e de aceitabilidade, **seja indiferente para a administração a identidade do sujeito a ser contratado.**

Isso porque a remuneração não varia em razão da atuação subjetiva do contratado; e qualquer sujeito tem condições de executar a prestação, desde que atenda aos padrões de qualidade mínima exigidos.

Art. 79 - Poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

I. paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas;

Quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda.

II. com seleção a critério de terceiros: caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação;

O edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses I e II, deverá definir o valor da contratação

III. em mercados fluidos: caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação.

IV - comércio eletrônico: caso em que a Administração visa a contratar bens e serviços comuns padronizados ofertados no Sistema de Compras Expressas (Sicx).

§ 1º Os procedimentos de credenciamento serão definidos em regulamento, observadas as seguintes regras: [\(Redação dada pela Lei nº 15.266, de 2025\)](#)

I - a Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados;

II - na hipótese do inciso I do **caput** deste artigo, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda;

III - o edital de chamamento de interessados deverá prever as condições padronizadas de contratação e, nas hipóteses dos incisos I e II do **caput** deste artigo, deverá definir o valor da contratação;

IV - na hipótese do inciso III do **caput** deste artigo, a Administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação;

V - não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da Administração;

VI - será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital.

VII - na hipótese do inciso IV do *caput* deste artigo, regulamento do Poder Executivo federal disporá sobre: [\(Incluído pela Lei nº 15.266, de 2025\)](#)

a) as condições de admissão e de permanência dos fornecedores, observado o disposto no art. 87 desta Lei; [\(Incluído pela Lei nº 15.266, de 2025\)](#)

b) as regras para inclusão de bens e serviços e para formação e alteração dos preços; [\(Incluído pela Lei nº 15.266, de 2025\)](#)

c) os prazos e os métodos para entrega e recebimento dos bens e serviços; [\(Incluído pela Lei nº 15.266, de 2025\)](#)

d) as regras de instrução processual e de uso da plataforma; [\(Incluído pela Lei nº 15.266, de 2025\)](#)

e) as condições de pagamento, com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contado do recebimento do bem ou serviço; [\(Incluído pela Lei nº 15.266, de 2025\)](#)

f) as sanções aplicáveis ao responsável por infrações, observado o disposto nos arts. 155 a 163 desta Lei. [\(Incluído pela Lei nº 15.266, de 2025\)](#)

§ 2º O Sicx poderá ser disponibilizado para os órgãos e entidades de que trata o *caput* do art. 1º desta Lei, para empresas públicas, para sociedades de economia mista e suas subsidiárias e para entidades privadas sem fins lucrativos. [\(Incluído pela Lei nº 15.266, de 2025\)](#)

A Administração deverá registrar as cotações de mercado vigentes no momento da contratação.

A Administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados.

Não será permitido o cometimento a terceiros do objeto contratado sem autorização expressa da Administração.

Será admitida a denúncia por qualquer das partes nos prazos fixados no edital – Extinção do credenciamento por ato unilateral

1.3) Pré-qualificação

Art. 6º, XLIV - Consiste no procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação, total ou parcial, dos interessados ou do objeto.

É um ato administrativo declaratório do preenchimento dos requisitos relativamente aos atributos de **qualificação técnica** ou de **qualidade mínima de um objeto**

Para o titular da pré-qualificação, há um efeito constitutivo

A pré-qualificação será utilizada para selecionar previamente: (art. 80)

- I. **licitantes** que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos (pré-qualificação subjetiva)
- II. **bens** que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela Administração (pré-qualificação objetiva)

Na pré-qualificação aberta a licitantes, poderão ser dispensados os documentos que já constarem do registro cadastral.

Na pré-qualificação aberta a bens, poderá ser exigida a comprovação de qualidade.

A eficácia da pré-qualificação se produz nos limites estabelecidos previamente pela AP

A pré-qualificação é limitada aos requisitos efetivamente verificados pela AP

Não se pode reconhecer a pré-qualificação de um objeto relativamente a atributos que não foram examinados pela AP, nem se assegurar ao sujeito a pré-qualificação subjetiva relativamente a aspectos de habilitação cuja verificação não tenha sido objeto de comprovação

- O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a inscrição de interessados.
- A apresentação de documentos far-se-á perante órgão ou comissão indicada pela Administração, que deverá examiná-los no prazo máximo de 10 dias úteis e determinar correção ou reapresentação de documentos, quando for o caso, com vistas à ampliação da competição.
- A pré-qualificação poderá ser realizada em grupos ou segmentos, segundo as especialidades dos fornecedores.
- Poderá ser parcial ou total, com **alguns ou todos os requisitos técnicos ou de habilitação** necessários à contratação, assegurada, em qualquer hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

Pré-qualificação total ou parcial

- Essa distinção não se aplica à pré-qualificação objetiva. Esta será sempre total
- Pré-qualificação parcial – Será exigido, numa licitação futura, o preenchimento de requisitos adicionais para habilitação técnica
- Pré-qualificação total – Dispensa-se a avaliação de qualquer outro requisito numa licitação futura

A pré-qualificação terá validade:

- I. de 1 (um) ano, no máximo, e poderá ser atualizada a qualquer tempo;

Nada impede a extinção da pré-qualificação por uma situação anormal, decorrente de eventos de outra ordem

- O prazo existe para se evitar ou reduzir o risco da defasagem entre a pré-qualificação e a realidade concreto dos fatos
- II. não superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados.

Há requisitos que podem ser imunes à variação temporal, razão pela qual vai se exigir a renovação da pré-qualificação relativamente aos casos em que o decurso do tempo torna superada ou obsoleta a informação

- Os licitantes e os bens pré-qualificados serão obrigatoriamente divulgados e mantidos à disposição do público.
- A licitação que se seguir ao procedimento da pré-qualificação **poderá** ser restrita a licitantes ou bens pré-qualificados (trata-se de uma limitação de competição futura).
- Cabe recurso da decisão que deferir, indeferir ou cancelar a pré-qualificação – art. 165, I, 'a'.

Distinção com o cadastramento

- Não há confusão entre cadastramento e pré-qualificação objetiva
- Há discussão é entre cadastramento e pré-qualificação subjetiva
- Cadastramento – envolve análise dos requisitos de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal
- Pré-qualificação parcial – envolve análise dos requisitos de qualificação técnica.
- Pré-qualificação total – figura semelhante ao cadastramento

1.5) Sistema de Registro de Preços – art. 82

Art. 6º, XLV - Consiste no conjunto de procedimentos para realização, mediante contratação direta ou licitação nas modalidades pregão ou concorrência, de registro formal de preços relativos a prestação de serviços, a obras e a aquisição e locação de bens para contratações futuras.

Ata de registro de preços – Art. 6º, XLVI - documento vinculativo e obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, no qual são registrados o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no edital da licitação, no aviso ou instrumento de contratação direta e nas propostas apresentadas

- Formaliza as condições das obrigações assumidas pelas partes
- Não é um contrato

Órgão Gerenciador – Art. 6º, XLVII – É o órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e pelo gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

Órgão participante – art. 6º, XLVIII – É o órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais da contratação para registro de preços e integra a ata de registro de preços

Órgão não participante – Art. 6º, XLIX – É o órgão ou entidade da Administração Pública que não participa dos procedimentos iniciais da licitação para registro de preços e não integra a ata de registro de preços;

O Edital para a formação do SRP:

- I. as especificidades da licitação e do seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida;
- II. a quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens ou, no caso de serviços, de unidades de medida;
- III. a possibilidade de prever preços diferentes:
 - a) quando o objeto for realizado ou entregue em locais diferentes;
 - b) em razão da forma e do local de acondicionamento;
 - c) quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote;
 - d) por outros motivos justificados no processo;
- IV. a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela;
- V. **o critério de julgamento da licitação, que será o de menor preço ou o de maior desconto sobre tabela de preços praticada no mercado;**
- VI. as condições para alteração de preços registrados;
- VII. o registro de mais de um fornecedor ou prestador de serviço, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação;
- VIII. a vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital;
- IX. as hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

Bloco 4

Licitação Carona – art. 86, §2º

Os órgãos e entidades poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, se não participarem do procedimento, observados os seguintes requisitos:

- I. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- II. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado;
- III. prévias consulta e aceitação do órgão ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

Limite Individual - O **limite individual**, isto é, **por órgão ou entidade**, não poderá exceder **50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório** registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.

Limite global - O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na **totalidade**, o **dobro do quantitativo de cada item registrado** na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, **independentemente do número de órgãos não participantes** que aderirem.

§ 6º A adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora do Poder Executivo federal por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, **não ficando sujeita ao limite de que trata o § 5º** se destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado.

1) Contratos da Administração e Contratos Administrativos

Contrato da administração:

- Gênero com espécies
- Direito público e direito privado
- Contrato celebrado pela administração pública
- Contratos da Administração é uma expressão utilizada para se referir a todos os contratos celebrados pela Administração Pública, sejam regidos pelo Direito Público, sejam regidos pelo Direito Privado.

Contrato administrativo

- Por sua vez, os contratos administrativos consistem na expressão utilizada para se referir a qualquer acordo de vontades que a Administração Pública, nessa qualidade, celebre com pessoa física ou jurídica, pública ou privada, para a consecução de um fim de interesse público, segundo normas de **Direito Público**, preponderantemente.
- Art. 89. Os contratos de que trata esta Lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
- A Lei nº 8.666/1993 trazia um conceito de contrato administrativo. De acordo com o art. 2º, parágrafo único, da antiga legislação, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
- Por seu turno, a Lei nº 14.133/2021 não trouxe, de maneira expressa, um conceito legal de contrato administrativo

2) Características

a) Consensualidade

- Aperfeiçoam com o encontro de vontades entre as partes
- Não é contrato real: exige a tradição/transferência da coisa para se aperfeiçoar

b) Formalidade

- Exige formalidade prévia para sua celebração
- Licitação ou procedimento de justificação (nos casos de contratação direta)

- Obs: Formalismo moderado – art. 95, §2º - É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a R\$ 10.000,00
- Obs. esse valor foi atualizado: [Art. 95, § 2º](#) R\$ 11.981,20 (onze mil novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)
- Nesse sentido, caso o particular execute serviço sem a celebração de contrato, faz-se necessário celebrar um **termo de ajuste de contas** ou proceder ao **reconhecimento de dívidas**.
- O termo de ajuste de contas consiste no instrumento legal que tem por finalidade regularizar os contratos não formalizados e autorizar o pagamento de despesas contraídas sem o prévio empenho no mesmo exercício financeiro.
- Por sua vez, o reconhecimento de dívida consiste na caracterização do ressarcimento a um particular pela Administração Pública, com o intuito de evitar enriquecimento ilícito por parte desta última. Esse procedimento é utilizado para o pagamento de despesas que se originaram em exercícios anteriores ao efetivo pagamento. Por exemplo, suponha que a Administração tenha firmado um contrato com determinada empresa para a prestação de serviços em 2022, mas que a liquidação total das despesas somente tenha ocorrido em 2023.
- Nesse caso, o reconhecimento de dívida se faz necessário para que a empresa possa receber o pagamento devido.
- Ambos os institutos consistem na concretização dos princípios da boa-fé objetiva, da moralidade administrativa e da vedação em enriquecimento sem causa.
- Ambos são procedimentos em que o pagamento ocorrerá no pleito indenizatório

c) Bilateralidade – Prestação e Contraprestação

- Para ambas as partes

d) Onerosidade – Direitos e Obrigações

- Para ambas as partes

e) Comutativos

- A prestação e contraprestação são previamente conhecidas
- Diferente de ser aleatório: neste sabe qual é a prestação, mas não qual a contraprestação ou, sequer, se essa existirá (ex. contrato de seguro)

f) Adesão

- As partes não negociam as cláusulas contratuais
- As partes simplesmente assinam

g) Cláusulas Exorbitantes

- Estudadas especificamente na progressão do curso

h) Mutabilidade

- Pode ter alterações

i) Personalíssimo

- Quem vence a licitação irá executar o contrato
- Exceção: Subcontratação
 - em regra é parcial
 - na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá **subcontratar** partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração.
 - O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
 - Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação.
 - Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

3) Convocação do Licitante vencedor – art. 90

- O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, **dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação**, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei.
- Não há mais o prazo de 60 dias (o edital define o prazo)
- O prazo pode ser prorrogado uma vez, por igual período - solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
- Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, **convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação**, para a celebração do contrato **nas condições propostas pelo licitante vencedor**.
- Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, **poderá**:
 - l) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

- ii) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- A recusa injustificada do adjudicatário caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.
- Contudo, isso não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados.
- Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos acima.

Bloco 5

4) Garantias – Art. 96

- Poderão ser exigidas a critério da autoridade competente
- Ao **contratado** caberá optar por uma das garantias legais:
 - 1) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
 - 2) seguro-garantia;
 - 3) fiança bancária.
 - 4) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.
- Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
- O edital fixará prazo mínimo de 1 mês, contado da data da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pelo seguro-garantia.
- A alteração das garantias prestadas somente pode ser realizada por acordo entre as partes, isto é, por meio de alteração bilateral, não sendo possível a alteração unilateral por parte da Administração - Art. 124, II, 'a'.
- **Percentual**
 - Regra: **até 5%** do valor inicial do contrato, nos casos de obras, serviços e fornecimentos.
 - Exceção:
 - 1) Até 10% desse valor, desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos.
 - 2) Até 30% desse valor, nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, na modalidade seguro-garantia.

- Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos com vigência superior a 1 (um) ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para a aplicação dos percentuais acima.
- A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
- Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela Administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia.

Sobre o seguro-garantia:

- o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora;
- o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.
- **Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços**, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data da renovação ou do aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, salvo no caso de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração
- **Na contratação de obras e serviços de engenharia**, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese em que:
 - 1) a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente anuente, e poderá:
 - a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal;
 - b) acompanhar a execução do contrato principal;
 - c) ter acesso a auditoria técnica e contábil;
 - d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento;
 - 2) a emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;
 - 3) a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente
- Na hipótese de inadimplemento do contratado, **caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato**, estará isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice. Ademais, **caso a seguradora não assuma a execução do contrato**, ela pagará a integralidade da importância segurada indicada na apólice.

5) Duração dos contratos

- **REGRA:**
 - A regra de duração dos contratos administrativos será de até 12 meses, correspondentes à vigência do crédito orçamentário, conforme pode-se concluir da previsão do art. 105 da Lei nº 14.133/21.

- EXCEÇÕES:

- No caso de contratações que superem a 1 ano, deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual.

5.1) . Prazo de até 5 (cinco) anos (art. 106):

A.1. Contratos de serviços e fornecimentos contínuos; e

A.2. Contratos de aluguel de equipamentos e de utilização de programas de informática.

Em ambos os casos, devem ser observadas as seguintes diretrizes.

I. a autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual;

II. a Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e a vantagem em sua manutenção;

III. a Administração terá a opção de extinguir o contrato, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

Essa extinção ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 meses, contado da referida data

Art. 107 - Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

5.2) Contratos com prazo de até 10 (dez) anos (art. 108):

Em resumo: são os atrelados à saúde (SUS), defesa ou segurança nacional e tecnologia ou pesquisa científica

B.1. Contratos cujo objeto seja bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional;

B.2. Contratos cujo objeto seja materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força militar;

B.3. Contratos destinados à contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973/04, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, observados os princípios gerais de contratação constantes da referida Lei;

B.4. Contratos destinados à contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios

B.5. Contratos destinados à contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia;

B.6. Contratos para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.133/21, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

5.3) Prazo indeterminado (art. 109)

Nos termos do art. 109 da Lei nº 14.133/21, a Administração poderá estabelecer a vigência **por prazo indeterminado** nos contratos em que seja **usuária de serviço público** oferecido em **regime de monopólio**, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação.

5.4) Prazo de até 15 (quinze) anos (art. 114)

Os contratos de operação continuada de sistemas estruturantes de tecnologia da informação poderão ter vigência máxima de 15 (quinze) anos.

5.5) . Contratos que gerem receitas e Contratos de Eficiência (art. 110)

Nesses contratos, os prazos serão de:

- I. até 10 (dez) anos, nos contratos sem investimento;
- II. até 35 (trinta e cinco) anos, nos contratos com investimento, assim considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente a expensas do contratado, que serão revertidas ao patrimônio da Administração Pública ao término do contrato.

5.6) Contratos por escopo (art. 111)

- Diferença entre os contratos por escopo dos contratos por prazo certo ou de trato sucessivo.
- Nos contratos por escopo, a avença somente será cumprida, independentemente do prazo pactuado, com a execução total do objeto contratual. Assim, o contrato somente restará encerrado com o cumprimento do contrato.

- Dessa forma, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/21, na contratação que previr a conclusão de um escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato.
- Atente-se que, quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado, o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas; e a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- Por outro lado, nos contratos de trato sucessivo, o contratado precisa cumprir as obrigações contratuais até o prazo final do contrato, que, uma vez alcançado, estará extinta a avença.

5.7) Contratos de fornecimento e prestação de serviço associado (art. 113)

- Esses contratos terão sua vigência máxima definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial ou à entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção, este limitado a 5 anos contados da data de recebimento do objeto inicial, autorizada a prorrogação na forma do art. 107 da Lei.